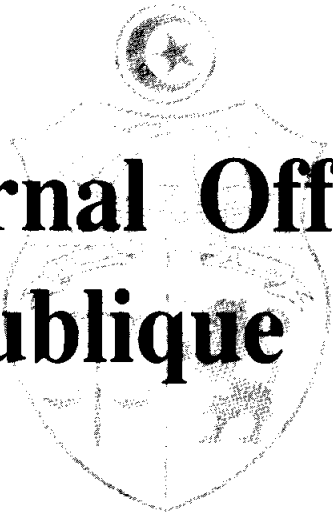




Journal Officiel de la République Tunisienne

Traduction française

Vendredi 9 jourmada II 1413 - 4 décembre 1992

135^{me} année

N° 81

Sommaire

Lois

- Loi n° 92-114 du 30 novembre 1992**, portant ratification du protocole dénommé "protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948" 1539
- Loi n° 92-115 du 30 novembre 1992**, modifiant la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement 1539
- Loi n° 92-116 du 30 novembre 1992**, relative à la création de l'Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts "Beit El Hikma" 1540

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Nomination de sous-directeurs 1541
- Nomination d'un chef de service 1541

Ministère de l'Intérieur

- Création d'un marché de gros 1541
- Nomination d'un chef de service 1541
- Nomination d'un chef de bureau 1541
- Nomination d'un secrétaire général 1541
- Cessation de fonctions d'un délégué 1541
- Tableau parcellaire 1541

Ministère de la Justice

- Révocation d'un huissier-notaire 1541

Ministère des Finances

- Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances 1541

Ministère de l'Economie Nationale

Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 26 novembre 1992, relatifs à des permis de recherche	1542
---	------

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un chef d'arrondissement	1544
Nomination de chefs de service	1544

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 92-2084 du 23 novembre 1992, fixant le statut particulier du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière	1544
Décret n° 92-2085 du 23 novembre 1992, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux membres du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière	1547
Décret n° 92-2086 du 23 novembre 1992, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière.	1548
Décret n° 92-2087 du 23 novembre 1992, fixant la prime de rendement allouée aux membres du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière.	1548

Ministère de L'Education et des Sciences

Décret n° 92-2095 du 23 novembre 1992, modifiant et complétant le décret n° 73-114 du 17 mars 1973 portant statut particulier des personnels enseignants de l'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale	1549
Décret n° 92-2072 du 23 novembre 1992, fixant le montant de l'indemnité spéciale d'affectation au profit des professeurs agrégés enseignants dans les cycles de préparatoires aux concours d'agrégation.....	1549
Décret n° 92-2073 du 23 novembre 1992, complétant le décret n° 73-126 du 17 mars 1973, relatif à la fixation de l'horaire hebdomadaire de service dû par certaines catégories de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.....	1550
Nomination de sous-directeurs	1550
Nomination de chefs de services	1550
Nomination de secrétaires généraux	1551

Ministère de la Culture

Nomination d'un secrétaire général	1551
--	------

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société de Promotion des Logements Sociaux	1551
---	------

Loi n° 92-114 du 30 novembre 1992, portant ratification du protocole dénommé "protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948" (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifié le protocole annexé à la présente loi, dénommé "protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948" adopté le 26 juin 1992 à Genève, par la conférence générale de l'organisation internationale de travail, et portant amendement de la convention internationale de travail n° 89 de 1948 sur le travail de nuit des femmes.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 novembre 1992.

Loi n° 92-115 du 30 novembre 1992, modifiant la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement. (1)

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - L'alinéa 3 de l'article premier et les articles 3, 8, 11, 12 et 13 de la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :

Article premier. (alinéa 3 nouveau). - L'Agence est placée sous la tutelle du ministère chargé de l'Environnement. Son siège est à Tunis.

Article 3 (nouveau). - L'Agence Nationale de Protection de l'Environnement a notamment pour missions :

- De participer à l'élaboration de la politique générale du gouvernement en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement, et la mettre en œuvre par des actions spécifiques et sectorielles ainsi que des actions globales s'inscrivant dans le cadre du plan national de développement.

- De proposer aux autorités compétentes toute mesure revêtant un caractère général ou particulier et destinée à assurer la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement, et notamment les mesures tendant à assurer la préservation de l'environnement et à renforcer les mécanismes qui y conduisent, et d'une manière générale proposer les mesures de prévention des risques et des catastrophes naturelles ou industrielles.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 novembre 1992

- De lutter contre toutes les sources de pollution et de nuisance et contre toutes les formes de dégradation de l'environnement.

- D'instruire les dossiers d'agrément des investissements dans tous les projets visant à concourir à la lutte contre la pollution et à la protection de l'environnement.

- D'assurer le contrôle et le suivi des rejets polluants et les installations de traitement desdits rejets.

- De suivre, en collaboration avec les ministères et organismes intéressés l'évolution des recherches de nature scientifique, technique ou économique intéressant l'environnement.

- De promouvoir toute action de formation, d'éducation, d'étude et de recherche en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.

Article 8 (nouveau). - Les personnes physiques ou morales et notamment les établissements industriels, agricoles ou commerciaux qui endommagent l'environnement ou dont l'activité cause une pollution de l'environnement par des rejets solides, liquides ou gazeux, ou autres, sont tenus à l'élimination, à la réduction et éventuellement à la récupération des matières rejetées ainsi qu'à la réparation des dommages qui en résultent.

Un décret fixera les conditions d'application du présent article et notamment les normes et les prescriptions générales applicables aux rejets polluants mentionnés ci-dessus.

Article 11 (nouveau). - Les contrevenants aux dispositions de l'article 8 de la présente loi et aux textes pris pour son application sont passibles d'une amende variant entre cent dinars et cinquante mille dinars, selon le degré de gravité de l'infraction.

La juridiction compétente peut prononcer la fermeture de l'établissement en infraction.

Toutefois l'Agence est habilitée à transiger avec les personnes physiques et morales en infraction après accord de l'autorité de tutelle.

La conclusion de la transaction arrête les poursuites.

L'auteur de l'infraction n'est pas dispensé des obligations prévues à l'article 8 de la présente loi et aux textes pris pour son application.

Article 12 (nouveau). - Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés par des agents assermentés et habilités à cet effet, et relevant de l'Agence ou du ministère concerné.

Ces procès-verbaux sont transmis par la voie de l'autorité de tutelle, au procureur de la République aux fins des poursuites.

En cas de pollution maritime, le procureur de la République peut ordonner la saisie du bateau et son immobilisation dans l'attente de la régularisation de sa situation légale dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de constatation de l'infraction et, ce par transaction avec l'Agence ou par transmission du dossier au tribunal compétent.

Article 13 (nouveau). - L'Agence peut prêter toute assistance qui lui est demandée, conformément à la législation en vigueur, en vue de l'élimination ou la réduction des résidus et des effets de la pollution.

Elle est habilitée à intenter, devant les tribunaux, toute action visant à obtenir la réparation des atteintes aux intérêts collectifs qu'elle a pour mission de défendre.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 92-116 du 30 novembre 1992, relative à la création de l'Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts "Beit El Hikma" (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts "Beit El Hikma".

Cet établissement est placé sous le haut patronage du Président de la République et mis sous la tutelle du ministère de la culture.

L'Académie est soumise aux règles de la comptabilité commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Elle a son siège à Tunis et banlieue.

Art. 2. - L'Académie des Sciences, des Lettres et des Arts "Beit El Hikma" a pour missions :

a) De réunir les grands hommes de culture et leur permettre de poursuivre le développement de la recherche dans les différents domaines d'activité de l'esprit et de la science et d'échanger leur savoir.

b) De contribuer, en coordination avec les institutions similaires dans le monde, à l'enrichissement de la langue arabe, de veiller à son bon usage, de regrouper et de développer ses potentialités afin qu'elle aille de pair avec les sciences et les arts.

c) De contribuer à la sauvegarde du patrimoine dans les domaines de la recherche et de l'édition.

d) D'élaborer des dictionnaires et encyclopédies et traduire des ouvrages.

e) D'organiser des colloques et des conférences dans les différents domaines relevant des attributions de l'Académie.

f) D'encourager la création et la diffusion d'œuvres de l'esprit et de l'art.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 novembre 1992.

g) De présenter des avis sur les questions relevant de ses attributions et dont elle serait saisie par l'autorité de tutelle ainsi que par les autres départements ministériels et par toute autre institution.

Art. 3. - L'Académie se compose de membres permanents de nationalité tunisienne, de membres associés choisis parmi les personnalités étrangères et de membres correspondants.

Art. 4. - Les membres permanents sont répartis en départements qui seront fixés par décret. Les différents départements de l'Académie peuvent désigner des membres correspondants ayant pour rôle de les assister dans l'exécution de leurs travaux.

Art. 5. - L'Académie comprend les organes suivants :

- Le président.

- Le bureau.

- Le conseil d'administration.

- Le conseil scientifique.

- L'assemblée générale.

Leurs attributions et leur organisation seront fixées par décret.

Art. 6. - La fondation nationale pour la traduction, l'établissement de textes et les études est dissoute. Les biens meubles et immeubles de l'Etat destinés à l'accomplissement des missions de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts "Beit El Hikma", lui sont transférés.

Un inventaire des biens immeubles avec une évaluation des biens meubles est établi par les soins d'une commission dont les membres seront désignés par arrêté conjoint des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de la culture.

En cas de dissolution de l'Académie des sciences, des lettres et des arts, la totalité de ses biens sera transférée à l'Etat qui se charge d'exécuter ses engagements.

Art. 7. - Les liquidités, les créances, le portefeuille, les titres, les propriétés meubles et immeubles ainsi que tous les biens de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, sont insaisissables sans exception.

Art. 8. - Le personnel de la fondation nationale pour la traduction, l'établissement de textes et les études dissoute, sera transféré à l'Académie et continuera à évoluer dans les emplois actuels qu'il occupe.

Art. 9. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment celles de la loi n° 82-90 du 20 décembre 1982 portant création de la fondation nationale pour la traduction, l'établissement de textes et les études.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATIONS

Par décret n° 92-2117 du 3 décembre 1992 :

Monsieur Salah Zeddini, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur de la coopération technique à la direction générale de l'administration et de la fonction publique au Premier ministère.

Par décret n° 92-2118 du 3 décembre 1992 :

Madame Essia Latrach, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur des actes de gestion des départements

des finances, plan et développement régional, économie, transports et communications à la direction générale de l'administration et de la fonction publique au Premier ministère.

Par décret n° 92-2117 du 3 décembre 1992 :

Monsieur Mohamed Allani, analyste, est chargé des fonctions de chef de service à la sous-direction du système de la gestion administrative du personnel à la direction générale de l'administration et de la fonction publique au Premier ministère.

MINISTRE DE L'INTERIEUR

MARCHE DE GROS

Par décret n° 92-2088 du 26 novembre 1992 :

Est institué à la commune d'El Djem, du gouvernorat de Mahdia, un marché de gros pour la vente des légumes et fruits.

NOMINATIONS

Par décret n° 92-2089 du 28 novembre 1992 :

Monsieur Mohsen Sellami, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef du service technique et des travaux à la commune de Sakiet Ezzit.

Par décret n° 92-2090 du 26 novembre 1992 :

Monsieur Mohamed Salah Chaâbani, administrateur, est chargé des fonctions de chef de bureau à l'unité des comités des quartiers à la direction générale des affaires régionales au ministère de l'intérieur avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 92-2091 du 26 novembre 1992 :

Monsieur Ahmed Ben Salem, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Grombalia.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 26 novembre 1992 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Slaheddine Tih, délégué aux services centraux du ministère de l'intérieur, à compter du 1er novembre 1992.

TABLEAU PARCELLAIRE

Tableau parcellaire rectificatif de deux immeubles expropriés en vertu du décret n° 81 de l'année 1978 du 3 février 1978 (en application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 85 de l'année 1976 en date du 1er août 1976).

N°	Nom de la propriété	N° du titre foncier	Parts indivises expropriées	Nom des Propriétaires ou présumés tels
1	"Amina 24"	17246 TU S2	19252/24930	Société Maghrébine des Etudes et des Travaux
2	"Jean Pierre"	54877	1108/20080	Youssef Yamoun et compagnie

MINISTRE DE LA JUSTICE

REVOCATION

Par arrêté du ministre de la justice du 26 novembre 1992 :

Monsieur Mohamed Boularès, huissier-notaire à Kébili, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est révoqué de ses fonctions.

MINISTRE DES FINANCES

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 26 novembre 1992 :

Monsieur Mohamed Triki, directeur à la direction générale des services administratifs et de la fonction publique, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances en remplacement de Monsieur Ali Zaïem.

PERMIS DE RECHERCHE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 26 novembre 1992, portant extension de la durée du premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Makthar".

Le ministre de l'économie nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 85-53 du 7 mai 1985, portant approbation de la convention, du cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 7 novembre 1984 entre l'Etat Tunisien d'une part et l'entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) et la Société Springfield Resources Inc d'autre part;

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux;

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, portant modification du décret-loi sus-visé;

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux;

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures;

Vu l'arrêté du 5 février 1985, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Makthar";

Vu l'arrêté du 4 septembre 1987, portant admission du permis sus-visé aux dispositions spéciales du décret-loi sus-visé;

Vu l'arrêté du 17 février 1989, portant extension de 9 mois de la durée de la période initiale du permis "Makthar";

Vu l'arrêté du 20 février 1990, portant premier renouvellement du permis "Makthar";

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, portant extension d'une année de la période du premier renouvellement du permis "Makthar";

Vu la demande déposée le 28 août 1992 à la direction générale des mines, demande par laquelle ETAP et Springfield Resources Inc, ont sollicité une extension de six mois de la durée de validité du premier renouvellement du permis "Makthar";

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 30 septembre 1992;

Vu la rapport du directeur général de l'énergie;

Arrête :

Article premier. - Est accordée une extension de (6) six mois de la durée de validité du premier renouvellement du permis "Makthar".

Suite à cette extension la période du premier renouvellement arrivera à échéance le 17 mai 1993.

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes ainsi que par le décret sus-visé du 1er janvier 1953, et par les lois sus-visées n° 85-93 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990.

Tunis le 26 novembre 1992

Le Ministre de l'Economie Nationale
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 26 novembre 1992, portant extension de la superficie du permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis "Fejaj"

Le ministre de l'économie nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux;

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, portant modification du décret-loi sus-visé;

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux;

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures;

Vu l'arrêté du 1er avril 1992, portant institution du permis de recherche de substances minérales dit permis "Fejaj" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités pétrolières (ETAP);

Vu la demande déposée le 2 septembre 1992 à la direction générale des mines, demande par laquelle ETAP sollicite une extension de 484 kilomètres carrés de la superficie du permis "Fejaj";

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 30 septembre 1992;

Vu la rapport du directeur général de l'énergie;

Arrête :

Article premier. - Est accordée une extension de la superficie du permis "Fejaj" de 121 périmètres élémentaires, soit 484 kilomètres carrés.

A la suite de cette extension, la surface totale du permis sera 5116 kilomètres carrés, soit 1279 périmètres élémentaires.

Ce permis sera délimité conformément à l'article 37 du décret sus-visé du 1er janvier 1953 par les numéros de repères et les sommets figurant dans le tableau ci-après :

Sommets	N° de repères	Sommets	N° de repères
1	276 526	13	340 496
2	346 526	14	332 496
3	346 522	15	332 484
4	344 522	16	326 484
5	344 520	17	326 472
6	342 520	18	332 472
7	342 518	19	332 446
8	338 518	20	316 446
9	338 514	21	316 440
10	360 514	22	276 440
11	360 504	23/1	276 526
12	340 504		

Art. 2. - Les droits et obligations relatifs au présent permis seront régis par les dispositions du décret sus-visé du 1er janvier 1953 et par les lois sus-visées n° 85-93 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990.

Tunis, le 26 novembre 1992.

Le Ministre de l'Economie Nationale
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 26 novembre 1992, portant cinquième renouvellement du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Enfidha"

Le ministre de l'économie nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 78-55 du 26 octobre 1978, portant approbation de la convention, du cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 26 mai 1978 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) et la Société Buttes Resources Ltd (BUTTES) d'autre part;

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, portant ratification du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux;

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, portant modification du décret-loi sus-visé;

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux;

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1978, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Enfidha" au profit d'ETAP et BUTTES;

Vu l'arrêté du 18 juin 1980, portant cession partielle des droits et obligations détenus par Buttes Resources Ltd au profit de Svenska, Nafta Gaz et AGIP (Africa) Ltd "AGIP";

Vu l'arrêté du 18 février 1982, portant extension du permis et cession totale des droits et obligations détenus par Buttes Resources Ltd au profit des Sociétés AGIP (Africa) Ltd et Svenska;

Vu l'arrêté du 12 octobre 1982, portant 1er renouvellement du permis sus-visé au profit d'ETAP, AGIP et Svenska;

Vu l'arrêté du 4 juin 1985, portant 2ème renouvellement du permis sus-visé au profit d'ETAP et AGIP;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987, portant admission du permis sus-visé aux dispositions spéciales du décret-loi sus-visé;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1987, portant 3ème renouvellement du permis sus-visé au profit d'ETAP et AGIP;

Vu l'arrêté du 25 février 1988, portant extension de la superficie du permis "Enfidha";

Vu l'arrêté du 20 février 1990, portant extension de la superficie du permis "Enfidha";

Vu l'arrêté du 21 juillet 1990, portant 4ème renouvellement du permis sus-visé au profit d'ETAP et AGIP;

Vu l'arrêté du 7 août 1990, portant institution de la concession "Mâamoura";

Vu la lettre du 23 juillet 1982 par laquelle AGIP a notifié à la direction générale de l'énergie l'abandon du permis par Nafta Gaz;

Vu la lettre du 2 janvier 1985, par laquelle Svenska a notifié à la direction générale de l'énergie son abandon du permis;

Vu la demande déposée le 5 août 1992 à la direction générale des mines, demande par laquelle les Sociétés AGIP et ETAP ont sollicité le 5ème renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 30 septembre 1992;

Vu la rapport du directeur général de l'énergie;

Arrête :

Article unique. - Est renouvelé au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières "ETAP" et AGIP Africa Ltd "AGIP" pour une période de 2 ans et demi prenant fin le 5 avril 1995, le permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis "Enfidha".

Ce permis renouvelé couvre une superficie de 980 km2 soit 245 périmètres élémentaires et est délimité conformément à l'article 37 du décret du 1er janvier 1953 sur les mines par les sommets et les numéros de repères suivants ;

Sommets	N° de repères	Sommets	N° de repères
Zone A			
1	404-758	32	380-696
2	416-758	33	380-704
3	416-760	34	382-704
4	422-760	35	382-706
5	422-762	36	384-706
6	424-762	37	384-714
7	424-764	Zone D	
8	430-764		
9	430-758	38	402-690
10	428-758	39	408-690
11	428-756	40	408-684
12	426-456	41	420-684
13	426-752	42	420-682
14	424-752	43	422-682
15	424-750	44	422-680
16	422-750	45	424-680
17	422-748	46	424-678
18	420-748	47	434-678
19	420-746	48	434-680
20	404-746	49	448-680
21	404-758	50	448-674
Zone B		51	438-674
22	402-730	52	438-670
23	408-730	53	436-670
24	408-712	54	436-668
25	400-712	55	424-668
26	400-722	56	424-676
27	402-722	57	408-676
28	402-730	58	408-680
Zone C		59	406-680
29	384-714	60	406-682
30	392-714	61	402-682
31	392-696	62	402-690

Tunis, le 26 novembre 1992.

Le Ministre de l'Economie Nationale
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 92-2092 du 26 novembre 1992 :

Monsieur Ali Zairi, administrateur est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du personnel au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana et ce, à compter du 1er juillet 1992.

En cette qualité l'intéressé bénéficie des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 92-2093 du 28 novembre 1992 :

Monsieur Ali Larguech, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de service électro-mécanique à la direction générale des études et des grands travaux hydrauliques relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 92-2094 du 28 novembre 1992 :

Monsieur Khelil Jemmali, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de service du contrôle et du suivi des barrages et ouvrages hydrauliques à la direction générale des études et des grands travaux hydrauliques relevant du ministère de l'agriculture.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

STATUT PARTICULIER

Décret n° 92-2084 du 23 novembre 1992, fixant le statut particulier du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Le Président de la République ,

Sur proposition du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ,

Vu la loi N° 65-5 du 12 février 1965 portant promulgation du code des droits réels ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi N°92-46 du 4 mai 1992 et la loi N° 92-84 du 6 août 1992 ,

Vu la loi N° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 36 , tel qu'il a été modifié par la loi N° 91-61 du 22 juillet 1991 relative à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu la loi N° 83-112 du 12 décembre 1983 , portant statut général des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif , ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi N° 92-82 du 3 août 1992 ,

Vu le décret N° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de Secrétaire Général de Ministère , de Directeur Général d'Administration Centrale, de Directeur d'Administration Centrale, de Sous-Directeur d'Administration Centrale et de Chef de Service d'Administration Centrale .

Vu l'avis du Ministre des Finances

Vu l'avis du Tribunal Administratif

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le corps des rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière assure sous l'autorité du Conservateur de la Propriété Foncière :

- la rédaction des actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier à la demande des parties concernées ,
- la légalisation de signature par délégation du Conservateur de la Propriété Foncière ,
- l'étude des contrats et des actes présentés à la Conservation de la Propriété Foncière aux fins d'inscription sur le Livre Foncier et de procéder à la rédaction des actes complémentaires, s'il y a lieu ,

- la gestion des affaires des directions régionales de la Conservation de la Propriété Foncière, s'il y a lieu ,

- la préparation des avis destinés aux autorités publiques pour ce qui concerne les mesures législatives et réglementaires visant l'organisation et l'amélioration des procédures d'inscription sur le livre Foncier et les questions y afférentes.

Art. 2. - Les rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont tenus d'observer le secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions . Il leur est interdit d'accomplir tout acte, même à titre consultatif, au profit de toute personne en dehors du cadre de leur mission à la Conservation de la Propriété Foncière.

Art. 3. - Lors de leur nomination, les rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière prêtent le serment suivant devant la Cour d'Appel de Tunis : "Je jure par Dieu le Tout Puissant d'accomplir mes fonctions et de respecter la volonté des parties contractantes avec honnêteté et fidélité et m'engage à ne rien divulguer ni exploiter ce qui sera porté à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions " .

Art. 4. - Les rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont protégés contre toutes les menaces ou attaques de quelque nature qu'elles soient dont ils peuvent être l'objet dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions

L'Etat doit réparer tout préjudice qui en résulterait conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II

**LES GRADES DU CORPS DES REDACTEURS D'ACTES
DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE**

Art. 5. - Le corps des rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière comprend les grades ci-après :

- rédacteur adjoint d'actes de la Conservation de la Propriété foncière ,
- rédacteur d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ,
- rédacteur principal d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ,
- rédacteur en chef d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ,
- rédacteur général d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière .

Art. 6. - Les grades visés à l'article 5 du présent décret sont répartis selon les catégories conformément au tableau ci-après :

Grades	Catégorie	Sous catégorie
Rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière	A	A2
Rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière	A	A1
Rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière	A	A1
Rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière	A	A1
Rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière	A	A1

SECTION I

LES REDACTEURS ADJOINTS D'ACTES DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

Art. 7. - Les rédacteurs adjoints d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique et âgés de 35 ans au plus à la date du concours .

Art. 8. - Les rédacteurs adjoints d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont astreints à une période de stage d'une durée de 2 ans à la suite de laquelle ils seront soit titularisés soit licenciés. Pendant la période de stage , ils peuvent être appelés à suivre des programmes de formation organisés par l'administration à leur intention .

Art. 9. - Le grade de rédacteur adjoint d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière comporte 11 échelons . La durée requise pour accéder aux échelons 2,3, et 4 est fixée à un an , elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons .

Art. 10. - Les rédacteurs adjoints d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont nommés et affectés à leur poste de travail par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

SECTION II

LES REDACTEURS D'ACTES DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

Art. 11. - Les rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés dans les conditions suivantes :

1) à concurrence de 50 % des emplois à pourvoir :

A) par voie de nomination directe , parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément aux statuts de ladite école et qui sont titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique .

B) par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme des études approfondies en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique et âgés de 35 ans au plus à la date du concours .

2) à concurrence de 50% des emplois à pourvoir par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique et qui à la date du concours ont accompli au moins 5 années d'ancienneté effective dans le grade de rédacteur adjoint d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ou dans un grade équivalent consacrées dans l'administration à une activité exigeant une expérience confirmée dans le domaine foncier .

Art. 12. - Le règlement et le programme des concours sus-visé aux articles 7 et 11 du présent décret sont fixés par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

Art. 13. - Les rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière recrutés conformément aux conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 11 sont rangés à un échelon correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation . Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise si l'avantage résultant de leur promotion est inférieur ou égal à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement dans leur ancien grade .

Art. 14. - Les rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont astreints à une période de stage de 2 ans à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés soit licenciés lorsqu'ils n'appartenaient pas à l'administration soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté . Durant la période de stage ils peuvent être appelés à suivre des programmes de formation organisés par l'Administration à leur intention .

La durée de stage est fixée à 2 ans , toutefois les agents recrutés conformément aux dispositions de l'alinéa " a " de l'article 11 du présent décret sont astreints à un stage d'une durée d'un an ; sont dispensés du stage les rédacteurs recrutés parmi les rédacteurs adjoints .

Art. 15. - Le grade de rédacteur d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière comporte 7 échelons . La durée requise pour accéder aux échelons 2,3 et 4 est fixée à un an , elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons .

Art. 16. - Les rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale .

SECTION III

LES REDACTEURS PRINCIPAUX D'ACTES DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

Art. 17. - Les rédacteurs principaux d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont nommés aux choix parmi les rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ayant au moins 4 années d'ancienneté dans leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude .

Art. 18. - Les rédacteurs principaux d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière nommés dans les conditions prévues par l'article 17 sus-visé sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation , ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise si l'avantage résultant de leur promotion est inférieur ou égal à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement dans leur ancien grade .

Art. 19. - Le grade de rédacteur principal d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière comporte 6 échelons . La durée requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à 2 ans .

Art. 20. - Les rédacteurs principaux d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière bénéficient des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale .

SECTION IV

LES REDACTEURS EN CHEF D'ACTES DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

Art. 21. - Les rédacteurs en chef d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont nommés au choix parmi les rédacteurs principaux d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ayant au moins 4 années d'ancienneté dans leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude .

Art. 22. - Les rédacteurs en chef d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière nommés dans les conditions prévues par l'article 21-sus-visé sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu'il

percevaient dans leur ancienne situation . Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise si l'avantage résultant de leur promotion est inférieur ou égal à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement dans leur ancien grade .

Art. 23. - Le grade de rédacteur en chef d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière comporte 4 échelons . La durée requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à 2 ans .

Art. 24. - Les rédacteurs en Chef d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale .

SECTION V

LES REDACTEURS GENERAUX D'ACTES

DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Art. 25. - Les rédacteurs généraux d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont nommés au choix parmi les rédacteurs en chef d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ayant au moins 4 ans dans leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude .

Art. 26. - Le grade de rédacteur général d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière comporte un échelon unique.

Art. 27. - Les rédacteurs généraux d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale .

SECTION VI

NOMINATION ET AFFECTATION

Art. 28. - Les rédacteurs, rédacteurs principaux, rédacteurs en chef et rédacteurs généraux d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont nommés par décret sur proposition du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières . Ils sont affectés à leur poste de travail par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 29. - Pour la constitution initiale du corps et dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret , il sera procédé dans les conditions fixées aux articles suivants à la nomination de :

- 1 rédacteur général d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ,
- 3 rédacteurs en chef d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ,
- 7 rédacteurs principaux d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ,
- 10 rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ,
- 16 rédacteurs adjoints d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière .

Art. 30. - Les rédacteurs adjoints d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés par voie de concours sur dossier ouvert par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières aux :

- fonctionnaires de la catégorie "A2" titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ,
- agents des entreprises publiques ou privées titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique et âgés de 35 ans au plus à la date du concours .

Les rédacteurs adjoints d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont nommés par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

Art. 31. - Les rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés par voie de concours sur dossier

ouvert par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières aux :

- fonctionnaires appartenant à la catégorie "A1" titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ,
- fonctionnaires de la catégorie "A2" titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique et ayant au moins 4 années d'ancienneté dans leur grade ,
- agents des entreprises publiques ou privées titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique et ayant accompli au moins 4 années dans une activité exigeant une expérience confirmée dans le domaine du droit foncier ,
- candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit .

Les rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont nommés par décret sur proposition du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

Art. 32. - Les rédacteurs principaux d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés par voie de concours sur dossier ouvert par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières aux :

- fonctionnaires appartenant à la catégorie "A1" titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique et ayant au moins 4 années d'ancienneté dans leur grade accomplies dans une activité exigeant une expérience confirmée dans le Domaine du Droit Foncier et les affaires du livre foncier, et ce après l'obtention de leur diplôme ,
- conseillers des services publics titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique et ayant 4 ans d'ancienneté dans leur grade et une expérience confirmée dans les affaires du livre foncier ,
- fonctionnaires appartenant à la catégorie "A2" titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique et ayant au moins 7 années d'ancienneté dans leur grade, accomplies dans une activité exigeant une expérience confirmée dans le domaine du droit foncier et les affaires du livre foncier, et ce après l'obtention de leur diplôme .

Les rédacteurs principaux d'actes de la Conservation de la propriété Foncière sont nommés par décret sur proposition du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

Art. 33. - Les rédacteurs en chef d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés par voie de concours sur dossier ouvert par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières aux :

- fonctionnaires appartenant à la catégorie "A1" titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique , et occupant un emploi de sous-directeur d'administration centrale depuis au moins 3 ans dans une activité exigeant une expérience confirmée dans le domaine du droit foncier ,
- conseiller des services publics titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique et ayant 8 années d'ancienneté dans leur grade, accomplies dans une activité exigeant une expérience confirmée dans le domaine du droit foncier et les affaires du livre foncier ,

- fonctionnaires appartenant à la catégorie "A2" titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique et justifiant au moins de 12 années d'ancienneté , accomplies dans une activité exigeant une expérience confirmée dans le domaine du droit foncier .

Les rédacteurs en chef d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont nommés par décret sur proposition du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

Art. 34. - Les rédacteurs généraux d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés par voie de concours sur dossier ouvert par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières aux :

- fonctionnaires appartenant à la catégorie "A1" titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique occupant un emploi de directeur d'administration centrale depuis au moins 3 années accomplies dans une activité exigeant une expérience confirmée dans le domaine du droit foncier et des affaires du livre foncier,

- fonctionnaires titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ayant au moins 7 années d'ancienneté dans le grade d'administrateur en chef ou grade équivalent, accomplies dans une activité exigeant une expérience confirmée dans le domaine du droit foncier.

Les rédacteurs généraux d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière sont nommés par décret sur proposition du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières.

Art. 35. - Les agents de l'Etat nommés dans les conditions prévues aux articles 30,31,32,33, et 34 sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation si l'avantage obtenu à la suite de leur intégration est égal ou inférieur à celui que leur aurait procuré l'avancement dans leur ancien grade.

Ils bénéficieront éventuellement d'une indemnité compensatrice au titre du traitement de base s'ils sont reclassés à un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont rangés dans les grades de rédacteur adjoint et rédacteur d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière à un échelon égal à celui de rédacteur adjoint et de rédacteur d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ayant la même ancienneté que celle acquise par ces derniers dans leur ancien emploi.

Art. 36. - Les agents nommés conformément aux dispositions des articles 30,31,32 et 33 sont astreints à un stage d'une durée d'un an pour les candidats ayant réussi à l'examen de sortie du cycle supérieur de l'école nationale d'administration et de deux ans pour les autres agents. Les rédacteurs peuvent être appelés, durant et en dehors de la période de stage, à suivre des programmes de formation et d'initiation organisés par l'administration à leur intention.

Art. 37. - Les Ministres des Finances et des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

REMUNERATION

Décret n° 92-2085 du 23 novembre 1992, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux membres du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Le Président de la République;

Sur proposition du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières;

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi des finances pour la gestion 1971 et notamment son article 36, tel qu'il a été modifié par la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991 relative à la conservation de propriété foncière.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 92-82 du 3 août 1992.

Vu le décret n° 92-2084 du 23 novembre 1992, relatif au statut particulier du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. - Le classement hiérarchique applicable aux différents grades du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière est comme suit :

GRADE	INDICE
Rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière.	800
Rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière	675 - 750
Rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière.	530 - 720
Rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière.	450 - 690
Rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière.	375 - 650

Art. 2. - L'échelonnement indiciaire applicable aux grade du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière est fixé comme suit :

GRADE	ECHELON	INDICE
Rédacteur général d'actes de la conservation de propriété foncière.	Echelon unique	800
Rédacteur en chef d'actes de la conservation de propriété foncière.	4e échelon	750
	3e échelon	725
	2e échelon	700
	1er échelon	675
Rédacteur principal d'actes de la conservation de propriété foncière.	6e échelon	720
	5e échelon	690
	4e échelon	650
	3e échelon	610
	2e échelon	570
	1er échelon	530
Rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière.	7e échelon	690
	6e échelon	650
	5e échelon	610
	4e échelon	570
	3e échelon	530
	2e échelon	490
	1er échelon	450
Rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière	11e échelon	650
	10e échelon	625
	9e échelon	600
	8e échelon	575
	7e échelon	550
	6e échelon	525
	5e échelon	495
	4e échelon	465
	3e échelon	435
	2e échelon	405
	1er échelon	375

Art. 3. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1992

Zine El Abidine Ben Ali

INDEMNITES

Décret n° 92-2086 du 23 novembre 1992, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Le Président de la République ,

Sur proposition du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

Vu la Loi n° 70-66 du 31 Décembre 1970 portant loi des Finances pour la gestion 1971 , notamment son article 36 , tel qu'elle a été modifiée par la loi N° 91-61 du 22 Juillet 1991 relative à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu la Loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983 , portant statut général des personnels de l'Etat , des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif , ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-82 du 3 août 1992 ,

Vu le Décret n° 92-2084 du 23 novembre 1992, fixant le statut particulier du corps des rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu l'avis du Ministre des Finances

Vu l'avis du Tribunal Administratif

Décète :

Article premier. - Il est alloué aux membres du corps des rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière une indemnité dite "Indemnité de Rédaction " servie en deux tranches :

1) Une partie servie mensuellement et à terme échu conformément au tableau ci-après .

Grades	Taux en dinars
Rédacteur Général d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière	200
Rédacteur en Chef d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière	180
Rédacteur Principal d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière	160
Rédacteur d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière	140
Rédacteur Adjoint d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière	110

2) Une tranche servie trimestriellement , sur la base de la rentabilité et de l'efficacité de chaque agent selon une note attribuée par le Conservateur de la Propriété Foncière .

Le taux de cette deuxième tranche est fixé conformément au tableau ci-après :

Grades	Taux en dinars
Rédacteur Général d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière	de 0 à 160
Rédacteur en Chef d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière	de 0 à 150

Grades

Taux en dinars

Rédacteur Principal d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière	de 0 à 140
Rédacteur d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière	de 0 à 130
Rédacteur Adjoint d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière	de 0 à 70

Art. 2. - L'indemnité de rédaction est soumise à retenue pour pension et prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite et elle est exclusive de tout autre indemnité de même nature.

Art. 3. - Les Ministres des Finances et des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 23 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

PRIME DE RENDEMENT

Décret n° 92-2087 du 23 novembre 1992, fixant la prime de rendement allouée aux membres du corps des rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété foncière .

Le Président de la République ,

Sur proposition du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ,

Vu la Loi N° 70-66 du 31 Décembre 1970 portant loi des Finances pour la gestion 1971 , notamment son article 36 , tel qu'elle a été modifiée par la loi N° 91-61 du 22 Juillet 1991 relative à la Conservation de la Propriété Foncière ;

Vu la Loi N° 83-112 du 12 Décembre 1983 , portant statut général des personnels de l'Etat , des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif , ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 92-82 du 3 août 1992 ;

Vu le Décret N° 90-1060 du 18 juin 1990 fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le Décret N° 90-1061 du 18 Juin 1990 modifiant le décret N°88-187 du 11 Février 1988 et fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat , des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif ;

Vu le Décret n° 92-2084 du 23 novembre 1992, fixant le statut particulier du corps des rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière ;

Vu l'avis du Ministre des Finances

Vu l'avis du Tribunal Administratif

Décète :

Article premier. - Il est alloué aux membres du corps des rédacteurs d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière une indemnité de rendement selon les conditions fixées par le présent décret .

Art. 2. - Les taux annuels de la prime de rendement sont fixés comme suit :

- rédacteur adjoint d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière de 0 à 720 D

- rédacteur d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière de 0 à 1000 D

- rédacteur principal d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière de 0 à 1200 D

- rédacteur en chef d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière de 0 à 1400 D

- rédacteur général d'actes de la Conservation de la Propriété Foncière de 0 à 1600 D.

Art. 3. - La prime de rendement est servie trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par le décret N° 90-1061 du 18 Juin 1990 sus-visé.

Art. 4. - Les Ministres des Finances et des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

STATUT PARTICULIER

Decret n° 92-2095 du 23 novembre 1992, modifiant et complétant le décret n° 73-114 du 17 mars 1973 portant statut particulier des personnels enseignants de l'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 91-43 du 26 juin 1991, portant création de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques;

Vu la loi n° 92-65 du 13 juillet 1992, portant création des instituts préparatoires aux études d'ingénieur;

Vu le décret n° 73-110 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et des sciences, tel qu'il a été modifié notamment par le décret n° 91-392 du 18 mars 1991 et par le décret n° 91-1353 du 13 septembre 1991;

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale tel qu'il a été modifié notamment par le décret n° 82-1274 du 17 septembre 1982;

Vu le décret n° 88-2105 du 20 décembre 1988, relatif à la mission de l'institut préparatoire aux études d'ingénieur de Nabeul, à ses attributions ainsi qu'au régime de scolarité du dit institut;

Vu le décret n° 92-1478 du 15 août 1992, définissant le régime des études et examens au sein de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques;

Vu le décret n° 92-1479 du 15 août 1992, portant institution et organisation des concours d'agrégation en sciences mathématiques et en sciences physiques;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - L'article deux du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 est modifié et complété comme suit :

Art. 2. (nouveau) - Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire assurent :

1 - Un enseignement dans les établissements d'enseignement secondaire, principalement dans le deuxième cycle; Ils doivent en outre :

* Participer aux conseils des classes, d'orientation et au déroulement des examens;

* Participer aux réunions à caractère pédagogique;

* Participer aux travaux des groupes d'études et de recherches pédagogiques organisés au sein de leurs établissements.

2 - Un enseignement pendant deux ans dans les cycles préparatoires aux concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs ou dans les cycles préparatoires aux concours d'agrégation à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques.

Ils sont en outre appelés à assurer les missions d'enseignement et d'encadrement pédagogique destinées à la formation, au contrôle et à l'évaluation de l'effort individuel de leurs élèves. Dans ce cadre, il sont tenus d'assurer :

* Un enseignement à caractère théorique et pratique;

* Toute autre charge pédagogique qui leur serait confiée conformément au régime des études, dans les départements d'enseignement où ils sont affectés,

* La participation à la préparation scientifique et matérielle des examens et concours, y compris les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs.

Pour l'accomplissement des charges prévues au présent paragraphe, ils sont désignés par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences après avis du jury d'agrégation cité à l'article 4 du décret n° 92-1479 du 15 août 1992 sus-visé, pour les nouveaux professeurs agrégés et après avis de l'inspection pédagogique définie par le décret n° 73-110 du 17 mars 1973 sus-visé, pour les professeurs agrégés en exercice. La période de deux ans peut être renouvelée ou terminée sur proposition du directeur de l'établissement concerné, appuyée d'un rapport circonstancié établi par l'inspection pédagogique.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

INDEMNITE SPECIALE

Decret n° 92-2072 du 23 novembre 1992, fixant le montant de l'indemnité spéciale d'affectation au profit des professeurs agrégés enseignants dans les cycles préparatoires aux concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs et dans les cycles préparatoires aux concours d'agrégation.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 91-43 du 26 juin 1991, portant création de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques; Vu la loi n° 92-65 du 13 juillet 1992, portant création des instituts préparatoires aux études d'ingénieur;

Vu le décret n° 73-110 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et des sciences, tel qu'il a été modifié notamment par le décret n° 91-392 du 18 mars 1991 et par le décret n° 91-1353 du 13 septembre 1991;

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale tel qu'il a été modifié notamment par le décret n° 82-1274 du 17 septembre 1982;

Vu le décret n° 88-2105 du 20 décembre 1988, relatif à la mission de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Nabeul, à ses attributions ainsi qu'au régime de scolarité dudit institut;

Vu le décret n° 92-1478 du 15 août 1992 définissant le régime des études et examens au sein de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques;

Vu le décret n° 92-1479 du 15 août 1992 portant institution et organisation des concours d'agrégation en sciences mathématiques et en sciences physiques;

Vu le décret n° 92-2095 du 23 novembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 73-114 du 17 mars 1973 portant statut particulier des personnels enseignants de l'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. - Les professeurs agrégés visés au paragraphe 2 de l'article 2 (nouveau) du décret sus-visé n° 92-2095 du 23 novembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, perçoivent une indemnité spéciale d'affectation dont le montant mensuel est fixé selon le tableau suivant :

Classes Ancienneté	Mathématiques Supérieures	Mathématiques Spéciales	Préparation à l'agrégation
Moins de 4 ans	160d,000	260d,000	260d,000
Entre 4 et 8 ans	260d,000	350d,000	350d,000
Plus de 8 ans	350d,000	480d,000	480d,000

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

HORAIRE HEBDOMADAIRE

Décret n° 92-2073 du 23 novembre 1992, complétant le décret n° 73-126 du 17 mars 1973, relatif à la fixation de l'horaire hebdomadaire de service dû par certaines catégories de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 91-43 du 26 juin 1991, portant création de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques;

Vu la loi n° 92-65 du 13 juillet 1992, portant création des instituts préparatoire aux études d'ingénieur;

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973 portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale tel qu'il a été modifié notamment par le décret n° 82-1274 du 17 septembre 1982;

Vu le décret n° 73-126 du 17 mars 1973, relatif à la fixation de l'horaire hebdomadaire de service dû par certaines catégories de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale tel qu'il a été modifié par le décret n° 82-1277 du 17 septembre 1982 et le décret n° 91-367 du 13 mars 1991;

Vu le décret n° 91-329 du 4 mars 1991 fixant le taux de l'indemnité annuelle pour heures supplémentaires attribuée aux personnels enseignants;

Vu le décret n° 92-2095 du 23 novembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 73-114 du 17 mars 1973 portant statut particulier des personnels enseignants de l'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. - Il est ajouté à l'article deux du décret n° 73-126 du 17 mars 1973 sus-visé, un paragraphe ainsi libellé :

"Les professeurs agrégés, cités au deuxième paragraphe de l'article deux (nouveau) du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 sus-visé tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-2095 du 23 novembre 1992 sont tenus d'enseigner douze heures par semaine. Ils sont en outre tenus d'assurer la totalité des charges d'enseignement des classes qui leur sont confiées, les heures d'enseignement assurées au-delà du service dû, leur étant décomptées en heures supplémentaires".

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 92-2096 du 28 novembre 1992 :

Monsieur Mohamed Rezgui, professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Béja.

Par décret n° 92-2097 du 28 novembre 1992 :

Monsieur Ahmed El Amri, professeur de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement de Béja.

Par décret n° 92-2098 du 28 novembre 1992 :

Madame Leila Trabelsi épouse Handous documentaliste, est chargée des fonctions de chef de service de comptabilité et ordonnancement à l'office des œuvres universitaires pour le nord.

Par décret n° 92-2099 du 28 novembre 1992 :

Monsieur Abdessatar Bader professeur de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de chef de service des examens de l'enseignement secondaire général à la direction des examens au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 92-2100 du 28 novembre 1992 :

Monsieur Khraief Abdelhamid, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du matériel à la sous-direction de la gestion des équipements, du matériel et de la maintenance à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 92-2101 du 28 novembre 1992 :

Madame Touzi épouse Grissa Amel, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de la production à la sous-direction de l'exploitation au centre de calcul "El Khawarizmi".

Par décret n° 92-2102 du 28 novembre 1992 :

Monsieur Ahmed Hajji, professeur principal d'enseignement secondaire est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut de presse et des sciences de l'information.

Par décret n° 92-2103 du 28 novembre 1992 :

Monsieur Ahmed Jegham, professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme.

.....
MINISTERE DE LA CULTURE
.....

NOMINATION

Par décret n° 92-2104 du 28 novembre 1992 :

Monsieur Moncef Ben Amara, conseiller culturel est chargé des fonctions de secrétaire général à l'institut national d'archéologie et d'art au ministère de la culture.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités accordés à un directeur d'administration centrale.

.....
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
.....

NOMINATION

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 26 novembre 1992 :

Monsieur Khaled Ben M'barek est désigné en qualité de membre du conseil d'administration de la société de promotion des logements sociaux, représentant l'union tunisienne de l'industrie, de commerce et de l'artisanat et ce, en remplacement de Monsieur Slaheddine Letaief.

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1993

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8